٥- بيع العِينَة .

وصورته : أن يبيع شخصٌ سلعةً لآخر بثمن معلوم إلى أجل ، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول . كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها بعد سنة ، ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفاً نقداً ، ويبقى في ذمته الخمسون ألفاً يدفعها المشتري على رأس السنة . وسُميت عِينَة :لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عيناً ، أي : نقداً حاضراً .

وحُـرِّم هـذا البيع ، لأنه حيلةٌ يتوصل بها إلى الربا ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : (إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، وتركتم الجهاد ، سَلَّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم)[١] .

٦- بيع المبيع قبل قبضه .

مثاله : أن يشتري سلعة من شخص ، ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)[٢] ، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : (أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)[٣] .

فلا يجوز لمن اشترى شيئاً أن يبيعه حتى يقبضه قبضاً تاماً .

٧- بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها .

لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ؛ خوفاً من تلفها أو حدوث عيبٍ بها قبل أخذها ، فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (أرأيتَ إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)[٤] .

---

(١) رواه أحمد (٢٨/٢) ، وأبو داود برقم (٣٤٦٢) . وصححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ١١) .

(٢) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢١٣٦) ، ومسلم برقم (١٥٢٥) .

(٣) رواه أبو داود برقم (٣٤٩٩) ، وصحح الإمام النووي إسناده . (اللؤلؤ المصنوع برقم (١٦٩١) .

(٤) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢١٩٨) ، ومسلم برقم (١٥٥٥) .